

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
(V/v mua bán chai nhựa đã qua sử dụng)
Số:0005/2026/HĐNT-KN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2026, tại Công Ty TNHH Thu Mua Phế Liệu Nhựa Khánh Nga, chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU NHỰA KHÁNH NGÀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201638316 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 03/11/2020, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 18/07/2024.

Địa chỉ trụ sở : Ấp 5, Xã Long Hưng, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 02733 799 966

Di động : 0907.633.066

Mã số thuế : 1201638316

Tài khoản số : 16012077 – Ngân Hàng Á Châu – CN Tp HCM

Đại diện bởi : Ông **NGUYỄN AN KHANG** Chức vụ: **Giám đốc Trạm thu mua**

(Theo giấy ủy quyền số 06/2025/UQ-KN/PC ký ngày 26/12/2025)

(Sau đây gọi tắt là “**Bên A**”)

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC LỘC TÂN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3901379075 do Sở Tài Chính Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 05/01/2026.

Địa chỉ trụ sở : Số 29 đường 17-17, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Thạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Điện thoại : 0984.123.117

Mã số thuế : 3901379075

Tài khoản số : 050163887328 tại Sacombank

Đại diện bởi : Ông/Bà **ĐẶNG QUỐC TRUNG** Chức vụ: **Giám Đốc.**

(Sau đây gọi tắt là “**Bên B**”)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán chai nhựa đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B cam kết bán cho Bên A và Bên A cam kết mua của Bên B toàn bộ (100%) sản lượng các mặt hàng chai nhựa đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là “hàng hóa”) cụ thể như sau:

- 1.1 **Tên hàng:** Chai nhựa PET đã qua sử dụng.
- 1.2 **Khu vực thu mua:** Bên B thực hiện thu mua nguyên liệu trong phạm vi khu vực đã được hai Bên thống nhất. Việc thu mua ngoài khu vực phải được thống nhất với Bên A trước khi thực hiện.
- 1.3 **Quy cách:** theo yêu cầu của Bên A.

- 1.4 Số lượng:** Được Bên A gửi cho Bên B theo từng Đơn đặt hàng cụ thể, căn cứ vào cam kết tại Phụ lục 03.
- 1.5 Chất lượng:** theo quy định tại Phụ lục 01. Mọi sự thay đổi phải được thống nhất bằng văn bản của hai bên.
- 1.6 Dung sai giao hàng:** Hàng hóa Bên B giao cho Bên A được phép dao động $\pm 5\%$ về trọng lượng hàng hóa.

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Điều kiện giá cả

- 2.1.1. Đơn giá: Theo thỏa thuận của hai bên trong từng đơn đặt hàng.
- 2.1.2. Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (*sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng*).
- 2.1.3. Đơn giá là trọn gói và đã bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật để Bên B hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này.
- 2.1.4. Giá trị đơn đặt hàng được xác định trên cơ sở số lượng hàng hóa Bên B thực giao theo mỗi đơn đặt hàng và đơn giá theo quy định tại Điều 2.1.1 của Hợp đồng này.

2.2. Phương thức thanh toán

- 2.2.1. Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của Bên B nêu tại phần đầu Hợp đồng này (hoặc tài khoản khác của Bên B do Bên B thông báo trước cho Bên A).
- 2.2.2. Bên A thanh toán cho Bên B trong thời gian 03 ngày tính từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, bao gồm:
- Hóa đơn GTGT do Bên B phát hành.
 - Chứng từ giao nhận theo thỏa thuận hai bên.
 - Các chứng từ hợp lệ kèm theo.

ĐIỀU 3: TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

- 3.1** Hàng hóa Bên B cung cấp cho Bên A theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng phải:
- 3.1.1. Đúng chủng loại, nguyên vật liệu và các thông số/tiêu chuẩn kỹ thuật.
- 3.1.2. Phù hợp với quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng này.
- 3.1.3. Phù hợp với Đơn đặt hàng đã được Bên A phê duyệt, kể cả phần có sửa đổi/bổ sung đã được Bên A chấp thuận; Mọi sự thay đổi chất lượng, chủng loại, tiêu chí kỹ thuật về hàng hóa... phải do Bên A yêu cầu bằng văn bản.
- 3.1.4. Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật có liên quan.
- 3.2** Toàn bộ hàng hóa do Bên B cung cấp và thực hiện phải là hàng hóa hoàn chỉnh và sử dụng một cách hiệu quả.

ĐIỀU 4: ĐẶT HÀNG

- 4.1** Khi phát sinh nhu cầu, Bên A gửi đơn đặt hàng cho Bên B bằng fax/email. Đơn đặt hàng phải có các thông tin cơ bản như sau:
- Tên hàng hóa, mã số hàng hóa (nếu có);

- Quy cách hàng hóa;
 - Số lượng hàng hóa;
 - Đơn giá;
 - Thời gian giao hàng hóa;
 - Địa điểm giao hàng hóa;
 - Các điều kiện khác của hàng hóa (nếu có).
- 4.2 Trong thời gian chậm nhất 48 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng, Bên B phải phản hồi bằng fax/email cho Bên A biết về khả năng thực hiện/không thực hiện được đơn đặt hàng đó. Quá thời gian trên mà Bên A không nhận được phản hồi về đơn đặt hàng thì xem như là Bên B đã chấp thuận đối với Đơn đặt hàng đó.
- 4.3 Các bên chỉ định và thông báo cho nhau thông tin về người có thẩm quyền ký, xác nhận đơn đặt hàng.

ĐIỀU 5: GIAO HÀNG VÀ KIỂM TRA HÀNG HÓA

- 5.1 Thời gian giao hàng: Bên B giao hàng cho Bên A theo thời gian được hai bên thống nhất trong từng đơn hàng cụ thể. Trường hợp giao hàng thành nhiều đợt, vào thứ sáu hàng tuần, Bên B phải thông báo cho Bên A kế hoạch giao hàng trong tuần kế tiếp.
- 5.2 Địa điểm giao hàng: theo thỏa thuận của hai bên và được quy định theo Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng này.
- 5.3 Chi phí vận chuyển: theo thỏa thuận của hai bên và được quy định theo Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng này.
- 5.4 Chi phí bốc dỡ hàng hóa: theo thỏa thuận của hai bên và được quy định theo Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng này.
- 5.5 Hàng hóa khi giao tới Bên A sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Hợp đồng này.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 6.1 Nhận hàng hóa theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này và từng đơn đặt hàng cụ thể đã được thống nhất bởi hai bên.
- 6.2 Được Bên B thanh toán các khoản chi phí phát sinh, chênh lệch, tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng hoặc gây thiệt hại cho Bên A (nếu có).
- 6.3 Thanh toán đúng thời hạn quy định trong Hợp đồng.
- 6.4 Được phép thực hiện hoạt động đánh giá nhà cung cấp ít nhất 1 lần/năm với điều kiện Bên A đã thông báo cho Bên B về kế hoạch đánh giá ít nhất 07 ngày trước ngày thực hiện. Bên A được tiến hành thẩm tra các hoạt động của Bên B về năng lực sản xuất, giám sát chất lượng, các vấn đề về môi trường... mà Bên A cho là cần thiết. Bên B sẽ cung cấp các hồ sơ, sổ sách, thông tin lưu giữ tại Bên B về các hoạt động liên quan đến Bên A khi Bên A thực hiện hoạt động đánh giá nhà cung cấp.
- 6.5 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 7.1 Được Bên A thanh toán theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này.
- 7.2 Cam kết có đủ điều kiện và năng lực thực hiện việc cung cấp hàng hóa được thỏa thuận

theo Hợp đồng này và quy định pháp luật.

- 7.3 Cam kết hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Trường hợp Bên B vi phạm quy định pháp luật về thuế, hóa đơn gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên A, Bên A có quyền tạm giữ lại khoản tiền thanh toán/tạm ngừng/hoãn việc thanh toán cho đến khi Bên B hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.
- 7.4 Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin, tài liệu, chứng từ mà Bên B cung cấp và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.
- 7.5 Cung cấp hàng hóa cho Bên A đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này và từng đơn đặt hàng cụ thể đã được hai bên thống nhất.
- 7.6 Bên B phải đảm bảo sẽ cung cấp cho Bên A bản sao của một số giấy tờ sau:
- Tờ khai thuế.
- Chứng từ đã nộp tiền thuế vào cơ quan nhà nước.
(Theo định kỳ kê khai thuế của Bên B).
- 7.7 Đảm bảo Bên B có quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa cho đến khi chuyển giao cho Bên A; hàng hóa không bị ràng buộc bởi bất kỳ biện pháp bảo đảm nào theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ tranh chấp nào với bên thứ ba. Trường hợp hàng hóa bị ràng buộc hoặc có tranh chấp, thì Bên B phải chịu trách nhiệm giải quyết với Cơ quan nhà nước hoặc với Bên thứ 3; đồng thời, bằng chi phí của mình, Bên B thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Bên A và bồi thường mọi thiệt hại phát sinh mà Bên A phải gánh chịu (nếu có).
- 7.8 Đảm bảo hàng hóa được cung cấp cho Bên A đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật về sản xuất, phân phối và lưu hành loại hàng hóa đó trên thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về chất lượng, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Bên B chịu trách nhiệm và bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A và bên thứ ba nếu hàng hóa do Bên B cung cấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc ô nhiễm môi trường.
- 7.9 Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Bên A khi giao hàng tại kho của Bên A. Đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bên A trong suốt quá trình giao hàng. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào do nhân viên của Bên B hoặc của Bên giao hàng gây ra cho Bên A hoặc Bên thứ 3 thì Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A hoặc Bên thứ 3 đó.
- 7.10 Chịu rủi ro cho hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao cho Bên A bằng biên bản giao nhận hàng hóa.
- 7.11 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 8: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- 8.1. Trong trường hợp Bên B có vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc không thực hiện bất kỳ công việc nào được thỏa thuận theo Hợp đồng và/hoặc các phụ lục đính kèm theo Hợp đồng này, Bên B sẽ bị phạt một khoản phạt tối đa 8% (tám phần trăm) giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.
- 8.2. Ngoài khoản phạt vi phạm Hợp đồng, nếu vi phạm đó khiến cho Hàng hóa do Bên B cung cấp và/hoặc Bên A và/hoặc đối tác/Khách hàng của Bên A không được chấp nhận từ phía

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến trách nhiệm tái chế theo Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, hoặc hóa đơn chứng từ kế toán... gây thiệt hại cho Bên A, Bên A sẽ có quyền yêu cầu Bên B phối hợp giải quyết và giải trình với cơ quan nhà nước, và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Bên A kể cả các khoản tiền phạt hành chính, các khoản phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại mà Bên A, đối tác của Bên A là bên bị ảnh hưởng do lỗi vi phạm của Bên B. Bên B có trách nhiệm thanh toán khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cho Bên A trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Bên A.

ĐIỀU 9: QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG HỐI LỘ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

- 9.1 Bên B cam kết và đảm bảo không thực hiện hành động đưa hối lộ, chi hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào cho các cá nhân (bao gồm cả cán bộ, công chức nhà nước; cán bộ, nhân viên của Bên A và các cá nhân khác) nhằm thực hiện các hoạt động sai trái, không phù hợp, vi phạm quy định pháp luật hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên A.
- 9.2 Bên B cam kết luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh.
- 9.3 Bên B cam kết không lôi kéo nhân viên của Bên A về làm việc cho Bên B; không sử dụng lao động chưa đủ tuổi lao động; không có bất kỳ hoạt động cưỡng bức, bóc lột sức lao động đối với người lao động.
- 9.4 Bên B thông báo ngay cho Bên A theo đường dây nóng 0906.620.162 khi phát hiện bất kỳ hoạt động nào nêu trên hoặc các trường hợp nhân viên của Bên A có hành vi những nhiễu/gây khó khăn/vi phạm khi thực hiện giao dịch với Bên B.
- 9.5 Bên B cam kết và đảm bảo minh bạch thông tin về cấu trúc giá thành sản phẩm. Bên B cung cấp cho Bên A các hồ sơ liên quan đến tính toán giá thành sản phẩm khi có yêu cầu.
- 9.6 Hai bên hỗ trợ và hợp tác với nhau nhằm cải tiến chất lượng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường.

ĐIỀU 10: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 10.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được nêu tại phần đầu Hợp đồng này cho đến hết ngày 31/12/2026 và sẽ tự động thanh lý khi các bên thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng này, trừ trường hợp Hợp đồng được chấm dứt theo Điều 10.2 bên dưới.
- 10.2 Hợp đồng được chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - 10.2.1 Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
 - 10.2.2 Một trong hai bên mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.2.3 Bên A không còn nhu cầu hợp tác hoặc tiếp tục mua hàng theo Hợp đồng này và sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt.
 - 10.2.4 Bên A được quyền chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp:
 - Bên B chậm hoàn thành các công việc theo quy định tại Điều 5;
 - Bên B thể hiện rõ ý định không tiếp tục thực hiện Hợp đồng.
 - Bên B vi phạm các quy định trong Hợp đồng này hoặc các cam kết khác, đã được Bên A nhắc nhở 03 lần mà không khắc phục.
 - Bên B thường xuyên giao hàng không đảm bảo chất lượng theo quy định trong Hợp đồng này (quá 03 lần).
 - Các trường hợp khác theo quy định trong Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

10.3 Hậu quả do việc chấm dứt Hợp đồng:

- 10.3.1 Các đơn đặt hàng, nghĩa vụ, chi phí tương ứng và trách nhiệm của mỗi Bên đã được cam kết hoặc phát sinh cho đến ngày được thông báo trong văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng sẽ được hai bên tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất.
- 10.3.2 Hai bên sẽ lập biên bản để xác định các công việc, nghĩa vụ đã thực hiện và được ghi nhận, chi phí phát sinh tương ứng và đối chiếu công nợ. Bên B sẽ được thanh toán thêm hoặc hoàn trả lại cho Bên A nếu có chênh lệch (thiếu hoặc dư) so với khoản tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
- 10.3.3 Trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo Điều 10.2.4 hoặc các trường hợp khác do lỗi của Bên B thì Bên B phải: (i) chịu phạt bằng 08% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm; (ii) bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A.

ĐIỀU 11: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

- 11.1 Các bên sẽ được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến việc không thực hiện đúng nghĩa vụ theo Hợp đồng này trong những trường hợp bất khả kháng như: chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai, động đất, sóng thần hay sự kiện tương tự có ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng này.
- 11.2 Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi trường hợp bất khả kháng phát sinh, Bên chịu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc phát sinh sự kiện, những phần việc không thực hiện được do hậu quả của sự kiện bất khả kháng và các biện pháp khắc phục.
- 11.3 Hai bên sẽ trao đổi thống nhất về việc tiếp tục thực hiện, tạm hoãn hay chấm dứt Hợp đồng khi sự kiện bất khả kháng xảy ra.

ĐIỀU 12: BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

- 12.1 Mỗi Bên cam kết chỉ xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Bên đó có quyền truy cập liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này (bao gồm bất kỳ phạm vi công việc nào) (i) dưới vai trò xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng theo quy định tại Hợp đồng này, (ii) cho mục đích cụ thể để thực hiện dịch vụ đã nêu chi tiết trong Hợp đồng (bao gồm tất cả phạm vi công việc), và (iii) theo các quy định của Hợp đồng này cũng như các quy định pháp luật khác về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trừ khi có thỏa thuận khác của các Bên.
- 12.2 Mỗi Bên đồng ý tuân thủ tất cả yêu cầu của bất kỳ quy định pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở áp dụng mọi biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo việc bảo mật của dữ liệu cá nhân, phối hợp và trợ giúp các cơ quan chức năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuân thủ chính sách quyền riêng tư tương ứng của mình, và các quy định khác được chấp thuận bằng văn bản bởi các Bên.
- 12.3 Mỗi Bên không được chuyển giao hoặc truyền đạt dữ liệu cá nhân mà Bên đó có quyền truy cập từ Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chủ thể dữ liệu và/hoặc bên kiểm soát dữ liệu, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

ĐIỀU 13: BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

13.1 Bảo mật thông tin

- 13.1.1 Hai bên thống nhất rằng, các thông tin do Bên A cung cấp cho Bên B hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức văn bản, chữ viết, lời nói, hình ảnh, âm thanh, cơ sở dữ liệu...) đều là Thông tin mật và được bảo mật theo quy định tại Điều này và theo quy định của pháp luật.
- 13.1.2 Bên B cam kết: (i) Sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để thông tin mật không bị tiết lộ, phát tán, đánh cắp...; (ii) Không sử dụng thông tin mật để phục vụ cho các mục đích khác không thuộc Hợp đồng này; (iii) Hoàn trả các thông tin mật cho Bên A khi Bên A có yêu cầu.
- 13.1.3 Các nhân viên do Bên B cử làm việc với Bên A và được tiếp xúc với thông tin mật đều phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này.
- 13.1.4 Bên B phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A khi Bên A phát hiện Bên B hoặc nhân viên của Bên B (bao gồm cả trường hợp đang làm việc hoặc đã từng làm việc cho Bên B) vi phạm nghĩa vụ bảo mật nêu tại Điều này và gây thiệt hại cho Bên A.
- 13.1.5 Nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Điều này được kéo dài vô thời hạn, việc chấm dứt hiệu lực Hợp đồng này không làm chấm dứt nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên A.

13.2 Sử dụng thông tin

Bên B không được phép sử dụng thông tin, hình ảnh của Bên A đưa lên trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào bao gồm nhưng không giới hạn tên công ty, biểu trưng, nhãn hiệu, logo, hình ảnh của bất kỳ thông tin nào liên quan đến công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, tài chính, thương mại, tài sản sở hữu trí tuệ hay bất kỳ thông tin nào khác mà chưa được sự đồng ý của Bên A.

ĐIỀU 14: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp các bên sẽ tự thương lượng giải quyết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu các bên không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tranh chấp phát sinh, tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bằng Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") theo các Quy tắc Trọng tài của VIAC. Địa điểm phân xử trọng tài sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên. Ngôn ngữ phân xử trọng tài sẽ là tiếng Việt. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các bên.

ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 15.1 Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung Hợp đồng đã ký kết. Không bên nào được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trừ trường hợp được quy định trong Hợp đồng này.
- 15.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh các vấn đề liên quan, hai bên tiến hành trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có giá trị khi hai bên thỏa thuận bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của các bên ký xác nhận.
- 15.3 Tất cả phụ lục Hợp đồng, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng hóa và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.
- 15.4 Hợp đồng này và các thông tin khác được cung cấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng là thông tin thương mại giữa hai bên và được bảo mật tuyệt đối. Các Bên không được cung

cấp, tiết lộ, sử dụng những thông tin này cho mục đích khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp phải cung cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nghĩa vụ bảo mật thông tin có hiệu lực vô thời hạn và không phụ thuộc vào việc chấm dứt Hợp đồng.

- 15.5 Không bên nào được chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng này cho bên thứ ba khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia.
- 15.6 Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện, hoặc, đối với trường hợp ký điện tử, các bên sẽ bảo quản và lưu trữ Hợp đồng trên thiết bị điện tử của mỗi bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A



NGUYỄN AN KHANG

ĐẠI DIỆN BÊN B



ĐẶNG QUỐC TRUNG